

予備独自問題 R2-19

(配点：2)

月 日

月 日

次のⅠないしⅢの【見解】は、逮捕・勾留の要件が備わらないA事実での逮捕・勾留に先立って、逮捕・勾留の要件が備わっているB事実で逮捕・勾留する場合の適法性に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

【見 解】

- Ⅰ. B事実について逮捕・勾留の要件が備わっているか否かを基準に適法性を判断すべきであり、捜査機関がB事実による逮捕・勾留中に主としてA事実の取調べを行う意図であるか否かは、B事実による逮捕・勾留の適法性に直接には影響せず、B事実について逮捕・勾留の理由と必要性が備わっている限り、裁判官はB事実での逮捕状請求や勾留請求を認容すべきである。
- Ⅱ. 逮捕・勾留の基礎となっているB事実の背後にあるA事実に着目して適法性を判断すべきであり、捜査機関がB事実の名を借りて実質的にはA事実の取調べを行う意図であることがうかがわれる場合には、B事実についての逮捕・勾留の理由と必要性が備わっていたとしても、裁判官はB事実での逮捕状請求や勾留請求を却下すべきである。
- Ⅲ. B事実によって逮捕・勾留された後の身体拘束期間が、主としてA事実の捜査のために利用されるに至った場合には、それ以降の身体拘束は、B事実による逮捕・勾留としての実体を失い、A事実による身体拘束となっていると評価され、A事実による逮捕・勾留の要件が欠けるため違法である。

【記 述】

- ア. Ⅰの見解に対しては、捜査機関による身体拘束の濫用という脱法的本質を無視する考えであるとの批判がある。
- イ. Ⅱの見解は、厳格な身体拘束期間の潜脱行為に対する事前防止を重視する立場である。
- ウ. Ⅱの見解からは、仮にA事実について逮捕・勾留の理由と必要性が備わっている場合には、A事実の取調べを行う意図でB事実により逮捕・勾留することも適法となる。
- エ. Ⅲの見解からは、B事実による身体拘束期間中に捜査機関がB事実の取調べと並行してA事実の取調べを行った場合、B事実による逮捕・勾留は常に違法となる。
- オ. Ⅲの見解に対しては、裁判官が逮捕状請求や勾留請求の審査をするに当たってまず捜査機関の意図を調べなければならないことは実質的でないとの批判がある。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

本問では、A事実（本件）での逮捕・勾留に先立って、逮捕・勾留の要件が備わっているB事実（別件）で逮捕・勾留する場合（別件逮捕・勾留）の適法性が問題となっている。この問題についての主要な見解としては、以下のものがある。すなわち、①別件について逮捕・勾留の要件を形式的に具備すれば、逮捕・勾留は適法であるとし、本件の取調べの適法性については別途余罪取調べの限界として論ずるもの（別件基準説、本問のⅠの見解）、②別件について逮捕・勾留の要件を形式的に具備していても、捜査機関が別件での逮捕・勾留を専ら（又は主として）本件の取調べに利用する目的があれば、逮捕・勾留は違法であるとするもの（本件基準説、本問のⅡの見解）、③別件で逮捕・勾留された後の身体拘束期間が、主として本件の捜査のために利用されるに至った場合には、それ以降の身体拘束は、別件による逮捕・勾留としての実体を失い、本件による身体拘束となっていると評価され、本件による逮捕・勾留の要件が欠けるため違法であるとするもの（実体喪失説、本問のⅢの見解）である。

ア 正しい

Ⅰの見解（別件基準説）に対しては、形式的に別件の逮捕・勾留の要件を具備していても、隠された本来の目的である本件の逮捕・勾留について裁判官の令状審査を潜脱するものであり、捜査機関による身体拘束の濫用という脱法的本質を無視する考え方であるとの批判がある。

イ 正しい

Ⅱの見解（本件基準説）は、別件での逮捕・勾留の令状請求の場面で、捜査機関の有する、別件での身体拘束を利用した本件取調べの目的があると令状裁判官が判断すれば、請求を却下すべきであるとする。よって、Ⅱの見解は、令状主義や厳格な身体拘束期間の潜脱行為に対する事前防止を重視する立場であるといえる。

ウ 誤っている

Ⅱの見解（本件基準説）に立った場合、仮にA事実（本件）について逮捕・勾留の理由と必要性が備わっていたとしても、実際にA事実での身体拘束がなされていない以上、A事実の取調べを行う意図でB事実（別件）で逮捕・勾留することは、別件について逮捕・勾留の要件を形式的に具備していても、捜査機関が別件での逮捕・勾留を専ら（又は主として）本件の取調べに利用する目的があることになるから、B事実（別件）による逮捕・勾留は違法となる。

エ 誤っている

Ⅲの見解（実体喪失説）は、B事実（別件）で逮捕・勾留された後の身体拘束期間が、「主としてA事実（本件）の捜査のために利用されるに至った場合」に、それ以降の身体拘束が別件による逮捕・勾留の実体を喪失して違法となるとするものである。そうすると、B事実（別件）による身体拘束期間中に捜査機関がB事実（別件）の取調べと並行してA事実（本件）の取調べを行った場合であっても、それが主としてA事実（本件）の捜査のために利用されたと評価されない場合には、B事実（別件）による逮捕・勾留は違法とならない。

オ 誤っている

Ⅲの見解（実体喪失説）は、逮捕・勾留中になされた捜査の状況や経緯を事後的・客観的に評価するものであり、裁判官が逮捕状請求や勾留請求の審査をするに当たってまず捜査機関の意図を調べるというものではない。なお、記述オの批判はⅡの見解に向けられたものである。

以上により、誤っている記述はウ、エ、オの3個であり、したがって、正解は肢4となる。